

대법원 2018. 1. 24. 선고 2017도17611 판결 할부거래에관한법률위반

대법원 제3부 판결

사건	2017도17611 할부거래에관한법률위반
피고인	1. A 주식회사 2. B
상고인	피고인들
변호인	변호사 C, D, G(피고인들을 위하여)
원심판결	부산지방법원 2017. 10. 12. 선고 2017노1457 판결
판결선고	2018. 1. 24.

주 문

상고를 모두 기각한다.

이 유

상고이유를 판단한다.

원심판결 이유를 원심이 적법하게 채택한 증거들에 비추어 살펴보면, 원심이 그 판시와 같은 이유를 들어 피고인들에 대한 이 사건 공소사실이 모두 유죄로 인정된다고 판단한 것은 정당하고, 거기에 상고이유 주장과 같이 할부거래에 관한 법률 제2조 제4호, 제39조 제1항에서의 '선불식 할부거래업자'에 관한 법리를 오해한 위법이 없다.

그러므로 상고를 모두 기각하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법관 김재형(재판장) 김창석(주심) 조희대 민유숙